

1502568-27.2021.8.26.0535

Classe: Inquérito Policial

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Gilberto Azevedo de Moraes Costa

Comarca: Guarulhos

Foro: Foro de Guarulhos

Vara: 6ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 20/01/2022

... - Assunto

Inquérito Policial - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Indiciado:

MARCOS APARECIDO CARDOSO

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Gilberto Azevedo de Moraes Costa

Marcos Aparecido Cardoso, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no art. 33, caput, da Lei 11.343/06, porque, no dia 05 de outubro de 2021, por volta de 10:40h, na Rua do Araújo, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Guarulhos

Foro de Guarulhos

6ª Vara Criminal

Rua José Maurício, 103, Guarulhos - SP - cep 07011-060

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

1502568-27.2021.8.26.0535 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1502568-27.2021.8.26.0535

Classe - Assunto

Inquérito Policial - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Indiciado:

MARCOS APARECIDO CARDOSO

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Gilberto Azevedo de Moraes Costa

Marcos Aparecido Cardoso, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no art. 33, caput, da Lei 11.343/06, porque, no dia 05 de outubro de 2021, por volta de 10:40h, na Rua do Araújo, 123, Taboão, em Guarulhos, vendeu e trazia consigo, para entrega ao consumo de terceiros, 20 porções de cocaína, com peso líquido total aproximado de 12,12 gramas, e 75 porções de crack, com peso líquido total aproximado de 14,68 gramas, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Segundo a denúncia, policiais civis se dirigiram ao local, conhecido como ponto de venda de drogas, e avistaram o acusado em atividade típica de compra e venda, o que motivou a abordagem. Em revista pessoal, com o denunciado foi encontrada uma necessaire contendo as porções de droga, além do valor de R\$64,00 em dinheiro, ao que, indagado, confessou a prática do tráfico de entorpecentes.

O acusado foi notificado, apresentou defesa prévia e no dia 20 de janeiro de 2022 foi recebida a denúncia. Durante a instrução, duas testemunhas foram inquiridas, procedendo-se também ao interrogatório. Após, superada a fase de diligências, as partes passaram às alegações finais. O Ministério Público se manifestou pela condenação, nos termos da denúncia, que entendeu provada. A defesa pleiteou a absolvição e apresentou teses subsidiárias.

É o relatório.

D E C I D O.

A materialidade está demonstrada pelo auto de fls. 8/10, pelo laudo toxicológico de

fls. 58/60 e pelas fotografias de fls. 19/20.

Os policiais civis contaram na fase administrativa (fls. 3/4 e 5/6) e em Juízo que, em diligência no local, conhecido como ponto de venda de drogas, avistaram o acusado Marcos, em três oportunidades distintas, recepcionar indivíduos em atitude típica de compra e venda, o que motivou a abordagem. Relataram que, em busca pessoal, com o denunciado localizaram uma bolsa contendo as drogas, além da quantia de R\$64,00 em moeda trocada. Acrescentaram que, indagado informalmente, o acusado admitiu a prática do tráfico.

Extrajudicialmente (fls. 13/14) e durante a audiência, o acusado confessou a prática do crime.

A confissão encontra amparo na prova material e nos relatos dos policiais. A considerável quantidade de entorpecente, por seu turno, evidencia que o agente visava entregar o tóxico ao consumo de terceiros.

Não há indícios de que os policiais mentiram e que tinham o propósito subalterno de incriminar gratuitamente um inocente. Por outro lado, nada leva a crer que o acusado se equivocou ao admitir envolvimento com o tráfico.

Portanto, diante do quadro produzido, não há como deixar de acolher o pedido condenatório.

Resta a fixação da pena.

O acusado ostenta maus antecedentes, possuindo condenações definitivas que não geram reincidência (fls. 26/27 e 40). Sendo assim, a pena-base precisa ser imposta acima do mínimo legal, em 5 anos e 10 meses de reclusão, e pagamento de 583 dias-multa, no piso.

Na segunda fase, a agravante da reincidência (fls. 26/27 e 39/42) fica compensada pela atenuante da confissão.

O art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06 não incide por ser o acusado reincidente e possuidor de maus antecedentes. Ou seja, fica demonstrado que faz do crime o seu meio de vida.

O regime prisional inicial é o fechado. A pena supera quatro anos de reclusão, as circunstâncias judiciais são desfavoráveis e o acusado é reincidente. O tempo de prisão provisória não é suficiente para que ocorra a progressão.

Isto posto, julgo procedente esta ação penal e, em consequência, condeno o acusado Marcos Aparecido Cardoso à pena de 5 anos e 10 meses de reclusão, no regime inicial fechado, e pagamento de 583 dias-multa, no valor unitário mínimo vigente ao tempo do fato, a ser corrigido desde então, por infração ao art. 33, caput, da Lei 11.343/06.

Condeno, ainda, o réu ao pagamento da taxa judiciária, no importe de 100 UFESPs, nos termos do art. 4º, § 9º, a, da Lei Estadual 11.608/03, observada a gratuidade. Em razão da pena imposta, que supera 4 anos, não há se falar em conversão em restritivas de direito ou imposição de sursis.

O réu respondeu preso ao processo, quando ainda não reconhecida a responsabilidade penal nesta instância. Não teria sentido, agora, condenado a pena a ser cumprida inicialmente em regime fechado, que fosse solto, pelo que não lhe faculto eventual apelo em liberdade. Outrossim, o fato de ser reincidente leva ao entendimento de que, em liberdade, voltará a delinquir, colocando a sociedade em risco, sendo pois necessária a custódia para garantia da ordem pública.

Oportunamente, transitada esta em julgado, o nome do réu será lançado no Rol dos Culpados, ficando autorizada a incineração da droga. A pochete poderá ser destruída (fls. 8/10).

Decreto, por fim, o perdimento do valor apreendido (fl. 56), visto se tratar de produto do crime de tráfico, devendo a quantia ser revertida diretamente ao FUNAD, nos termos do artigo 63, §1º, da Lei 11.343/06.

P.R.I.C. Guarulhos, 20 de janeiro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA